

1502240-42.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... DJe 27/09/2010) Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA TIPLICIDADE MATERIAL. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502240-42.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo:

1502240-42.2022.8.26.0542

Ré(u)

Arthur Rodrigues de Aguiar Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos.

ARTHUR RODRIGUES DE AGUIAR NETO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, em 19 de setembro de 2022, por volta da 1h30min, na Rua Ceará, 62, Rochdalle, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com Anderson Felipe Evangelista, tentou subtrair, para proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo: 1 torneira, 1 disjuntor e 40m de fio metálico, bens avaliados, no total, em R\$ 300,00 e pertencentes a Afonso Ricardo de Holanda, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que Arthur e Anderson Felipe, previamente ajustados, aproveitaram a ausência de pessoas no imóvel, que estava vago e para locação, pularam o muro, danificaram a porta de entrar e acessaram seu interior.

No local, Arthur e Anderson Felipe passaram a se apoderar dos bens.

Todavia, em decorrência do barulho provocado, policiais militares que realizavam patrulhamento pelas imediações foram acionados e compareceram ao imóvel.

No local, os milicianos detiveram Arthur e Anderson Felipe, encontrando já separados os bens que eles tentavam subtrair, bem como um alicate, um faca e duas mochilas, empregadas na prática delitativa.

Instado a comparecer ao Quinto Distrito Policial, Afonso Ricardo reconheceu os bens apreendidos como sendo aqueles que constavam em seu imóvel.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (fls. 173/175), sendo Arthur

pessoalmente citado (fls. 185). Sobreveio aos autos a resposta escrita (fls. 189) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 190/191).

Em instrução processual foram ouvidas a vítima (fls. 249) e testemunhas (fls. 250/251), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 252).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 253/254).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Arthur nos termos da denúncia (fls. 257/261).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, conforme artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pelo afastamento do inciso I, § 4º, artigo 155, do Código Penal (fls. 269/272).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Consigno, inicialmente, que o Ministério Público, em relação a Anderson Felipe Evangelista, se manifestou pela aplicação do Princípio da Insignificância e consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal.

Entretanto, para Arthur Rodrigues de Aguiar Neto, o Parquet deixou de pedir a aplicação da construção doutrinário-jurisprudencial em razão das condições pessoais dele (fls. 166/168).

No entanto, como asseverado pela Defesa em preliminar de memoriais escritos, tem-se que inviável essa cisão das situação jurídicas tao-somente em razão de reincidência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça essa situação:

"Em julgamento de embargos infringentes interpostos com o objetivo de se alcançar a absolvição de réu incurso nas penas do crime de tentativa de furto, sob o fundamento de incidência do princípio da insignificância, a Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso. O Relator explicou que o embargante foi preso em flagrante ao tentar subtrair quatro frascos de desodorante avaliados em trinta e seis reais. Segundo a Relatoria, o julgador monocrático afastou a aplicação do referido princípio por vislumbrar a necessidade de intervenção estatal para coibir e desestimular condutas realizadas contra a ordem social, ainda que de forma mínima. Nesse contexto, o voto majoritário observou que a mera subsunção do fato à norma, sem a análise da tipicidade material, afronta os postulados da intervenção penal mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal. Para o voto prevalecente, a resposta estatal deve ser proporcional à conduta e, na hipótese, diante da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e da inexistência de periculosidade social da ação, impõe-se a aplicação do princípio da insignificância. Ao enfrentar a questão dos antecedentes criminais do réu, o Julgador filiou-se ao entendimento do STJ exarado no HC 45.817/RS, que não impede o reconhecimento do princípio da insignificância quando houver circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, tais como: maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso. Dessa forma, em virtude da mínima ofensividade da conduta, o Colegiado, por maioria, absolveu o acusado. Em outro sentido, o voto minoritário asseverou que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, haja vista a habitualidade delitiva do réu, fato que impõe a aplicação das sanções da norma penal a fim de evitar que pequenos crimes patrimoniais sejam adotados como meio de vida do acusado. (Vide Informativo nº 207 - 2ª Turma Criminal e Informativo nº 158 - 2ª Turma Criminal)"

(20090111484919EIR Rel. Des. SILVANO BARBOSA DOS SANTOS. Voto minoritário - Des. SOUZA E AVILA. Data do Julgamento 05/09/2011).

Assim sendo, se a situação de fato é a mesma para ambos, não basta a circunstância de caráter pessoal para impedir a aplicação do Princípio da Insignificância. Nunca é demais ressaltar que a Justiça Penal é a ultima ratio do sistema jurídico-social em um Estado Democrático de Direito Positivo. No presente, a desproporção entre a, eventual, resposta Estatal e a aventada lesão levam à tal recordação, devendo

intervir, tão-somente, quando todos os outros meios falharem.

Conclui-se que fica patente o cabimento do Princípio da Insignificância, ante atipicidade material da conduta, não adequada aos postulados materiais da norma penalizante, bem como a já levantada desproporção entre causa e consequência e a baixa periculosidade de Arthur.

Anoto, por derradeiro, que o delito sequer se consumou, não atingindo, portanto, a plenitude de seus efeitos. Neste sentido:

"(Processo HC 171020 / MG - HABEAS CORPUS 2010/0078588-0 - Relator(a) Ministro OG FERNANDES - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 31/08/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2010) Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA TIPICIDADE MATERIAL. INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal, quando a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima. É o chamado princípio da insignificância. 2. Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/04). 3. No caso, não há como deixar de reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do paciente, que subtraiu bens cujo valor se aproxima de R\$ 100,00 (cem reais), sendo de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Segundo a jurisprudência consolidada nesta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, a existência de condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, não impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. Ordem concedida a fim de, aplicando o princípio da insignificância, absolver o paciente com base no art. 386, III do CPP, do crime de que cuida a Ação Penal nº 0476.06.004137-5, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Passa Quatro/MG. De ofício, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Thiago Mota".

"(Processo HC 163958 / SP - HABEAS CORPUS 2010/0036777-4 - Relator(a) Ministra LAURITA VAZ - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 02/09/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2010) Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMO DESVALOR DA AÇÃO. VALOR ÍNFINO DAS RES FURTIVAE. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. 1. A conduta imputada aos Pacientes - furto de duas peças de carne, avaliadas em R\$ 55,69 (cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) - insere-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. O furto não lesionou o bem jurídico tutelado pelo ordenamento positivo, excluindo a tipicidade penal, dado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, o mínimo desvalor da ação e o fato não ter causado maiores consequências danosas. 3. Ordem concedida para cassar o acórdão impugnado e a sentença de primeiro grau, absolvendo o Paciente do crime imputado, por atipicidade da conduta".

Diante do exposto, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ABSOLVO ARTHUR RODRIGUES DE AGUIAR NETO, qualificado nos autos, da conduta prevista no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Anote-se.

Expeça-se, de imediato, o competente ALVARÁ de SOLTURA clausulado em favor de Arthur Rodrigues de Aguiar Neto.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 14 de dezembro de 2022